

1501168-07.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON FERNANDO MARTINS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

Considerando que os fatos que resultaram na condenação do réu são anteriores a 02/06/2020, portanto antes do trânsito em julgado da ADI 3.150/STF e do advento da Lei 13.964/2019 (que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis - SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501168-07.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501168-07.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON FERNANDO MARTINS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

Considerando que os fatos que resultaram na condenação do réu são anteriores a 02/06/2020, portanto antes do trânsito em julgado da ADI 3.150/STF e do advento da Lei 13.964/2019 (que se deu em 02 de junho de 2020). Antes do advento da Lei 13.964/2019, a atribuição para execução da pena de multa, por posicionamento entendido sobre o artigo 51, do Código Penal, era da Procuradoria do Estado perante o Juízo da Vara das Execuções Fiscais. A Procuradoria do Estado, por sua vez, não acionava judicialmente os inadimplentes cujo valor da multa ou de dívida de valor era igual ou inferior a 1.200 UFESPs, com estribo nas Leis nº 14.272/2010 e 16.498/2017 e Resolução PGE, nº 21, de 23/08/2017. A partir da vigência da Lei nº 13.964/2019, que se deu em 23/01/20, e com a nova

redação dada ao artigo 51, do Código Penal que concedeu à pena de multa o caráter eminentemente penal, estabeleceu-se que a competência para executar a pena de multa é do Juízo das Execuções Penais. Em consequência, a atribuição para propor ação de execução pertinente, restou exclusiva do Ministério Público, pelo Promotor de Justiça com atribuições para atuar perante a Vara das Execuções Penais. Assim deveria ter sido se a ADI nº 3.150, do E. Supremo Tribunal Federal não tivesse determinado que, até o seu trânsito em julgado, que se deu em 02/06/2020, a atribuição era concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública. Desta forma, levando em conta a posição mais benéfica ao sentenciado, valendo-se do princípio de que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu, é o de ser o inadimplente da multa penal, acionado perante a Vara da Fazenda Pública, pela Procuradoria do Estado, onde a situação lhe é mais favorável. Isto porque pelas normas e regramentos já citados, o sentenciado estaria isento de ação judicial para cobrança de multa de valor inferior a 1.200 UFESPs, enquanto, pelo Ministério Público, o réu seria processado e executado por qualquer valor, o que evidentemente lhe seria prejudicial. Desta forma, sendo a pena de multa aplicada ao réu inferior a 1.200 UFESP's a declaro EXTINTA em relação a ALISON FERNANDO MARTINS COSTA. Comunique-se o . Juízo das Execuções, valendo a presente como ofício. Após, façam-se as comunicações ao IIRGD/TRE, anotações e eventuais retificações de praxe e archive-se. P.I.C.

Transitada em julgado, archive-se o feito (Processo Findo Condenação).

Cosmopolis, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA